



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 422/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. הרצל ברנס
2. אורה ברנס
ע"י ב"כ עוה"ד מ. גרון
משדרות שאול המלך 8 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: מיכאל גורדוס
ע"י ב"כ עוה"ד חן מאירי
מרחוב הרצל 10 קדימה

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב שדרות ח'ן 7 תל אביב הבנוי על חלקה 83 בגוש 7111 (להלן: "הבית").

התובעים הינם בעלים של שתי דירות בקומה השלישית בבית (תתי חלקות 11 ו-12).

הנתבע הינו בעלים של דירה בקומה הראשונה (תת חלקה 5).

התובעים טוענים כי הנתבע התקין לצורך עיסוקו אנטנות צלחת גדולות, תורן וארבע אנטנות קטנות על גג הבית וגג חדר המדרגות המהווים רכוש משותף. בעשותו כן הסיג הנתבע גבול ברכוש המשותף תוך גרימת נזק למעקה גג, לרכוש המשותף ולדירות התובעים, תוך מניעת שימוש דומה מאחרים. לטענת התובעים אין המדובר בשימוש סביר והתקנון המוסכם אינו מאפשר את פעולת התובע כאמור.

לפיכך עותרים התובעים למתן סעד לפיו יסלק הנתבע את האנטנות מגג הבית ויאסר עליו להתקין אנטנות אחרות במקומן.

הנתבע טוען כי לא נגרם כל נזק עקב השימוש באנטנות. האנטנות מותקנות מזה למעלה מ-40 שנה ואף התובעים לא נקטו כל הליך מזה כ-34 שנים, מאז כניסתם לבית. לא צורפו כל בעלי הדין הרלבנטיים ומכל מקום המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. האנטנות המוצבות על הגג לא גרמו לכל נזק, בפרט בהתחשב בגילו של הבית ומצבו הפיזי, שהם אלו הגורמים לנזקים לגג. התקנת האנטנות נעשה באופן מקצועי ובליווי ויעוץ של מומחים. גם התובע עצמו היה שותף בעבודות התקנת האנטנות. אין המדובר באנטנות כבדות ואין בהן כדי לגרום נזק לגג. דווקא התובעים הם אלו אשר השתלטו על רכוש משותף לאורך שנים ופעלו בניגוד לדין בהזזת דודי שמש, התקנת מצלמות וכיוצ"ב. אף הוצאו צווי הרחקה בגין הטרדה מאיימת כנגד התובע. גם הפסולת על הגג שייכת לתובעים ולא לנתבע. כל מטרת התביעה להוות משקל נגד לתביעה בגין לשון הרע המתנהלת בין הצדדים בפני ערכאות אחרות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 422/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביום 17.12.12 קיבל תוקף הסדר דיוני בין הצדדים לפיו יינתן פסק דין בתובענה על יסוד סיכום טענות וביקור במקום. ביום 25.12.12 נערך ביקור במקום והצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

כבר בפתח הדברים יש להזכיר ולהבהיר כי אין המדובר בהליך דנן בתובענה נזיקית לתיקון ליקויים (ברכוש המשותף או בדירות התובעים) כפי שהבהיר התובע מספר פעמים במהלך ניהול ההליכים - כך בדיון מיום 03.12.12 (עמוד 2 שורה 10). כך גם במעמד הביקור במקום (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 24-25). המדובר בתובענה קניינית לסילוק יד מן הרכוש המשותף בלבד.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ביום 11.09.84 ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הבסיס להכרעה בתובענה דנן הינו סעיף 11 לתקנון הבית הקובע כי: **"מוסכם כי בעלי היחידות בבית רשאים להקים על הגג המשותף שמעל לקומה השלישית מתקני קליטה לרדיו, טלביזיה ושידורי לוויינים בתנאי שלא יגרמו כל נזק לקונסטרוקציה הבנין, ליחידותיו ולרכוש המשותף"**.

אין בידי לקבל את פרשנות התובעים כי הסעיף האמור מקנה זכות להתקנת אנטנות לקליטה ביתית בלבד.

ראשית, המדובר בסעיף שהינו חריג בתקנון בית משותף. ככלל, בהצבת אנטנה לצורך קליטה ביתית נעשה שימוש סביר ברכוש המשותף (ועל כך אין מחלוקת בין הצדדים). לפיכך, אין פעולה זו מחייבת קביעה מפורשת בתקנון הבית (להבדיל מאיסור). העובדה כי נקבע כלל כאמור בתקנון המוסכם מלמדת על משמעות מיוחדת לסעיף זה.

שנית, בנסיבות דנן המדובר בבית משותף אשר נרשם בשנת 1984, כאשר במועד רישום הבית האנטנות של הנתבע היו כבר מותקנות על גג הבית. אין מחלוקת כי האנטנות מותקנות על הגג מזה שנים רבות, למעלה מ-40 שנה, עוד הרבה לפני שנרשם הבית כבית משותף ובמסגרתו נרשמה גם הוראת התקנון האמורה. כלומר, המדובר בתקנון שבא לעגן את המצב העובדתי אשר היה קיים קודם לכן ולקבע את זכויות השימוש של הנתבע ברכוש המשותף.

שלישית, בשנת 1984, בעת רישום הבית המשותף, שידורי טלוויזיה במדינת ישראל היו בערוץ הציבורי בלבד. בתקופה זו טרם החלו שידורי טלוויזיה בכבלים ולוויין, על כל המשמעותיות הקשורות בשידורים אלו. כלומר, הוראת התקנון, גם לגופם של דברים, לא יכולה היתה להתייחס לקליטה ביתית בלבד וברור כי התייחסה לקליטת שידורים מסוג אחר. בהקשר זה גם השימוש הראשון שנקבע הינו "קליטה לרדיו" - השימוש המרכזי של הנתבע באנטנות המותקנות.

רביעית, הרי כי גם כל בעלי הדירות האחרים בבית פירשו ומפרשים את הוראות התקנון באופן האמור - אין מחלוקת כי האנטנות מותקנות שנים. אין גם מחלוקת כי הבית המשותף נרשם לפני כ-30 שנה. על אף האמור, במשך כל השנים, לא נטען על ידי מי מבעלי הדירות, לרבות התובע, המתגורר גם הוא בבית למעלה מ-30 שנה, כי שימוש הנתבע בגג הינו בניגוד להוראות תקנון הבית. ויודגש, אין המדובר בשימוש נסתר או כזה שלא היה בידיעת בעלי הדירות או התובע. ההפך הוא הנכון. התובע היה מעורב בהליכים להתקנת חלק מן האנטנות על גג הבית. על גג ישנו גם ציוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 422/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

של התובע עצמו, כלומר, הוא נכח על הגג וידע את אשר קיים עליו. התובע הוא זה אשר פתח את הדלת הנעולה המובילה אל הגג במעמד הביקור במקום ולפיכך ברור כי יש בידו גם הגישה לגג. התובע ביצע גם פעולות בגג להתקנת מזגנים ודודי שמש (ר' פסק הדין בתיק 50704/08 אשר צורף לכתב ההגנה) ובידו חוות דעת המתייחסת לאותן האנטנות עוד משנת 2007. בגג בנויה דירה נוספת (תת חלקה 13), אליה צמוד חלק אחר של הגג. ברי כי בעלי דירה זו, לאורך השנים, ידעו גם ידעו על השימוש בגג הנעשה על ידי הנתבע.

מן הביקור במקום עולה כי על הגג מותקנות מספר אנטנות לקליטת שידורי רדיו, טלוויזיה ולויין. האנטנות מותקנות בסמוך למעקות הגג, כאשר מרכז הגג פנוי וחופשי. במועד הביקור במקום נמצאה במרכז הגג אנטנה מפורקת אשר הנתבע התחייב לסלקה מן הגג. לא התרשמתי כי יש באנטנות המותקנות כדי להוות שימוש בגג המונע שימוש מבעלי הדירות האחרים, לרבות שימוש דומה - על מעקה הגג מותקנות צלחות לוויין נוספות לקליטת שידורי טלוויזיה שאינן קשורות לנתבע. על הגג מותקנים גם מנועי מזגנים של דירות התובעים ודודי שמש. כל אלו מלמדים כי לא רק שאין באנטנות הפרעה אלא שבעלי הדירות גם עושים בפועל שימוש בגג לצורכיהם.

מן הביקור במקום עולה כי שימוש הנתבע בגג תואם את סעיף 11 לתקנון הבית.

אולם, בכך לא סיימנו, שכן, על פי התקנון התקנת האנטנות מותרת כל עוד זו לא גורמת נזק לקונסטרוקציה הבית ליחידותיו ולרכוש המשותף.

לא עלה בידי התובע לשכנע אותי כי בנסיבות דנן יש באנטנות המותקנות לגרום נזקים כאמור.

ואדגיש, אין מחלוקת כי מצבו של הבית בכי רע, בלשון המעטה. די בהקשר זה לצטט מפרוטוקול הביקור במקום לגבי גג הבית "נראים סדקים רבים בקיר החיצוני המתפורר. סדק לכל אורך החלק העליון של המעקה. הקיר החיצוני – מעקה, כל המעקות מתפוררים. סדקים בקירות החיצוניים לכל האורך. אין קשר ישיר למיקום החיזוקים של האנטנה. מצב המעקות בכי רע!" (עמוד 1 שורות 32-36, ההדגשה במקור). מעקה גג הבית הינו במצב פיזי לא טוב גם בחלקים אחרים של הגג הצמודים לאחת מדירות הבית (ובהם לא התקין הנתבע דבר) – "בדופן סדקים לכל אורך הבית!" (עמוד 2 שורה 3). גם הרכוש המשותף האחר בבית מוזנח ביותר – "חדר המדרגות מוזנח. חלונות שבורים/חסרים, קירות מתפוררים, קילופים וסדקים" (עמוד 2 שורה 5). כך גם דירת התובע מצויה במצב פיזי רעוע ביותר עד מסוכן – "דירת התובע, תקרה מונמכת – תקרה מתפוררת עד ברזל זיון חשוף, סדקים לכל האורך בקירות חיצוניים, קיר חיצוני רטוב עם סימני טחב. החלק הפנימי – תקרה מתפוררת עד ברזלי הזיון, חלקי בטון נופלים. דפנות הקיר מתפוררים עד ברזל הזיון" (עמוד 2 שורות 7-10). דא עקא, לא ניתן לקשור את מצבו הפיזי הגרוע של הבית דווקא לאנטנות המותקנות על הגג.

מן הביקור במקום עולה כי, אומנם, האנטנות מקובעות, בין היתר, למעקות הגג. אולם, אין קשר ישיר בין הנזקים למעקה הגג לבין האנטנות – מעקות הגג בכל היקף הגג, לרבות במקומות שאינם קשורים כלל לאנטנות, הינם במצב מתפורר ומט ליפול. ויודגש, לא ניתן להתייחס לכך כי נעשה שימוש במעקות הגג לטובת התקנת האנטנות כפגיעה או נזק האסורים על פי הוראת התקנון. ללא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 422/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עיגון של האנטנות לגג הבית ולמעקה הגג לא ניתן כלל לבצע התקנה של האנטנות. כלומר השימוש במעקות הגג הינו שימוש נלווה לשימוש המותר בגג על פי סעיף 11 לתקנון. רק אם שימוש נלווה זה גורם לנזק הוא אסור. אולם, השימוש עצמו במעקות לצורך עיגון האנטנות אינו יכול להיחשב כנזק. ובהקשר זה, אנטנה נוספת של בעלי דירות אחרים מותקנת גם היא על מעקה הגג (עמוד 1 לפרוטוקול ביקור במקום שורה 28).

הליקויים ברכוש המשותף בחדר המדרגות וודאי שאינם קשורים לאנטנות המותקנות בגג, מרחק של קומה ממרבית הליקויים שאותרו. ויודגש, האנטנות המותקנות ישירות על הגג רחוקות מחדר המדרגות. האנטנות המותקנות ישירות מעל חדר המדרגות מותקנות על גבי גג חדר היציאה לגג, שעה שהנזקים ברכוש המשותף ניכרים בחלקים נמוכים יותר של חדר המדרגות. אעיר כי דווקא בקירותיו החיצוניים של חדר היציאה לגג לא נמצאו ליקויים בולטים.

מן הביקור במקום עולה כי אין בהכרח קשר ישיר בין מיקום האנטנות המותקנות על הגג לבין מצבה הפיזי העגום של דירת התובע – "חזרה לגג" <= האנטנה ממוקמת מעל הסלון כמטר פנימה. התקרה מתפוררת בסלון לא ישירות מתחת לאנטנה או החיבורים. במרפסת המתפוררת בדירת התובע אין מעל כל חיבור על אנטנות למעט תמיכה אחת" (עמוד 2 שורות 14-12).

לאור הליקויים החמורים שאיתרתי במהלך הביקור במקום הצעתי לצדדים להסכים על מינוי של קונסטרוקטור אשר יבחן את הנדרש לשם תיקון הליקויים שנתגלו ובמסגרת זו גם יקבע אם ישנה תרומה כלשהי של האנטנות למצב האמור. דא עקא התובע סרב להצעה זו לאור תביעתו הקניינית בלבד שאין בה דרישה לתיקון הליקויים. העובדה כי התובע פשוט אינו רוצה לתקן את הנזקים (בפרט כאשר נזקים אלו קיימים כבר למעלה מ-5 שנים על פי חוות דעת שצורפו על ידי התובע לכתב התביעה) מחזקת את המסקנה, אשר נלמדה מן הביקור במקום, כי אין בהכרח קשר ישיר בין האנטנות המותקנות על הגג לבין הנזקים בדירת הנתבע, בודאי שלא במאזן ההסתברויות הנדרש בהליך האזרחי. ויודגש, באותה המידה שנטען כי האנטנות הן אלו הגורמות לנזק לדירת התובע, ניתן לטעון כי מנועי המזגנים ודודי השמש גורמים לנזק דומה. סביר יותר מכך, לאור היקף הנזקים בכל קירות הבית ודירת התובע, כי בלאי טבעי של בית שנבנה לפני עשרות רבות של שנים, עבר שיפוצים פנימיים, הרחבות וסגירות, ולא עבר הליכי שיקום יסודי, מהווה הגורם לנזקים בדירת התובעים.

גם אין בחוות הדעת שצורפו על ידי התובע לכתב התביעה כדי לסייע בעדו. למעשה, יש בחוות דעת אלו כדי לבסס את הטענה כי מצבו הפיזי הגרוע של הבית ככלל והגג בפרט, הינו בשל בלאי טבעי.

ראשית, שתיים מחוות דעת שהוצאו לפני שנים – האחת בשנת 2008 והשניה בשנת 2007, ואין בהן לסייע לאור השתנות הנסיבות במהלך השנים שעברו.

שנית, חוות דעתו של מר רון מתבססת על כך כי המדובר באנטנות במשקל של "מאות ק"ג". דא עקא, האמור לא נתמך בעובדה כלשהי אלא בהערכה בלבד. מן הביקור במקום (במסגרתו הונחה במרכז הגג אנטנה מפורקת ישנה) עולה כי משקל האנטנות (ללא עמודי העיגון) נמוך בהרבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 422/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. חוות הדעת מתבססת על כך כי יש לסלק האנטנות בהעדר היתר בניה. אולם, על פי אותה חוות הדעת, אפשר שיותקנו האנטנות על פי היתר וחיוברים סטטים מתאימים. כלומר, גם המומחה רון אינו שולל את העובדה כי תתכן התקנת אנטנות על הגג שלא יהיה בהן כדי לגרום לכל נזק קונסטרוקטיבי. אולם, המומחה לא בחן חיוברים סטטים לאנטנות שהוקמו ולפיכך אין בחוות דעתו לשלול את טענת הנתבע כי אלו הותקנו כנדרש ועל פי הנחיות מומחים. ויודגש, אף אם אין היתר בניה לאנטנות, אין הדבר אומר כי אלו הותקנו שלא על פי החיוברים הסטטים המתאימים.

שלישית, חוות דעתו של מר קרני מתבססת בעיקרה על בדיקה ויזואלית (סעיף 5 לפרק כללי). הוא גם מסתמך, בעיקר, על הסבריו של התובע (סעיף 6 לפרק בדיקת הגג).

הנזקים שמצא מר קרני במעקת הגג תוקנו כבר ואינם קיימים כיום (ר' השוואת התמונות שצורפו לחוות הדעת לאלו שצורפו כנספח א' לכתב התביעה ולפרוטוקול הביקור במקום). גם המצב העובדתי שנמצא על ידי מר קרני בגג (מתוך השוואת התמונה למצב הפיזי בעת הביקור במקום) שונה מזה הקיים כיום - האנטנות שונות, המעקת מתוקנים, ציוד נוסף על הגג סולק, אין אנטנות שלא בשימוש.

זאת ועוד. גם מר קרני אינו שולל ההתכנות ההנדסית והזכות להתקנת האנטנות על הגג, שהרי מסקנותיו מדברות על סילוק אנטנות שאינן בשימוש בלבד! (ראה סעיפים 1 ו-2 לפרק סיכומים ומסקנות).

בנוסף, מר קרני מאשר בבירור כי מצב מעקת הגג מתפורר כתוצאה מבלאי טבעי וישנה הזנחה מוחלטת של הגג. מר קרני גם אינו קובע כי האחריות לביצוע התיקונים צריכה לחול על הנתבע דווקא.

רביעית, גם המומחה פובונזק אינו שולל אפשרות התקנת האנטנות על הגג. גם הוא, כמו המומחים האחרים, טוען כי נדרשים חיוברים מתאימים להתקנתם. דא עקא, אין בחוות דעתו בדיקה כלשהי או מסקנה כאילו האנטנות המותקנות אינן עומדות בחיוברים הנדרשים! תמונה בעיני כיצד יכול מומחה לקבוע קשר ישיר של האנטנות בגג לנזקים בדירת התובע (שגם הוא, כפי שנלמד בביקור במקום, אינו מאבחן כי הם מצויים במקומות מקבילים) ללא עריכת החיוברים המקצועיים הנדרשים. בפרט האמורים הדברים כאשר המדובר בבית ישן מאוד, כאשר הרכוש המשותף בו מונח (גם על פי דעת כל המומחים לרבות פובונזק) וכאשר קיימים בו ליקויים משמעותיים גם באזורים שאינם קשורים כלל למיקום התקנת האנטנות (מהם מתעלם המומחה לחלוטין). יש גם לזכור כי המומחה אינו קונסטרוקטור (ר' פרק ניתוח הממצאים והמסקנות).

המומחה פובונזק מבסס את קביעותיו על דברים שנמסרו לו על ידי התובע (סעיפים א.6 ו-ב.4). ודברים אלו אינם נכונים, לאור תקנון הבית. מאז מתן חוות דעתו של מר פובונזק ממילא גם השתנה המצב העובדתי על גג הבית אשר נדרש להכרעתי (ר' השוואת התמונות שצורפו לחוות הדעת למול תיאור הגג בפרוטוקול הביקור במקום).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 422/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חמישית, בידי התובעים מספר לא מבוטל של חוות דעת (לפחות 3 במספר שצורפו לכתב התביעה ועוד חוות דעת נוספות לאורך השנים, במרחקים של חודשים ספורים בין חוות דעת אחת לשניה, כמפורט בסעיף א. לחוות דעת פובונזק). אף על פי כן, לא עלה בידם, במשך כל השנים, לבסס באמצעותן כל טענה כאילו הנזקים לדירתו מקורם דווקא באנטנות המותקנות על הגג. נדמה כי כל פעם שלא עלה בידי התובע לקבל חוות דעת ה"עונה" על צרכיו, פנה לקבלת חוות דעת נוספת. אולם, אין באף אחת מהן כדי לקשור על פי המאזן הנדרש בין האנטנות לנזקים בדירת התובעים.

הוכח כי האנטנות המותקנות קולטות בלבד, בדומה לאנטנות קליטת שידורי טלוויזיה אחרות המותקנות על הגג (בבעלות בעלי דירות אחרים) ואין מהן כל פליטה של קרינה (ר' נספח 1 לכתב ההגנה). גם בהקשר זה אין כל נזק או פוטנציאל לנזק.

לפני סיום אעיר כי אין בטענה בדבר העדרו של היתר בניה לסייע לתובעים. קיומו של היתר אינו תנאי לזכות התקנונית להתקנת האנטנות על גג הבית ומשכך לקיומו או העדרו אין כדי להשפיע על הזכויות הקנייניות הנדונות בהליך זה. אינני נדרש בפסק דין זה למחלוקות שבין הצדדים בנוגע לתחולתו של תיקון 51 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 בנסיבות דנן. עניין זה נתון לבדיקתן והכרעתן של רשויות התכנון. לא נטען וממילא לא הוכח כי רשויות התכנון נקטו בהליכים כלשהם כנגד הנתבע בגין האנטנות האמורות במהלך כל השנים מאז התקנת האנטנות וגם לאחר תיקון החוק כאמור.

לאור כל האמור לעיל אני מוצא לנכון לדחות את התביעה.

אולם, בהתאם להתחייבות הנתבע בביקור במקום, וככל שטרם קיים את התחייבותו כאמור, אני מחייב את הנתבע לסלק את שרידי האנטנה המפורקת אשר מצויים על גבי הגג המשותף וזאת בתוך 7 ימים מהיום.

את כל יתר הציוד המפורק המצוי על גג הבית רשאים התובעים לסלק על חשבונם, לאור הסכמת הנתבע בביקור במקום.

לאור ההסכם הדיוני שבין הצדדים אני מוצא לנכון לחייב את התובע בתשלום הוצאות הנתבע בשיעור נמוך יחסית.

התובע ישלם לנתבע בגין החזר הוצאות ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד סך של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן בלשכתי היום כ"ט אדר תשע"ג, 11 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב